

Zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky

č. 651/01/2023

uzavretá v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka medzi týmito zmluvnými stranami

1. Obec Horný Vadičov
zastúpená Mgr. Vierou Leou Slivkovou, starostkou obce
so sídlom: Horný Vadičov č. 160, 023 45 Horný Vadičov
IČO: 00314030
DIČ: 2020553029
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. – pobočka Žilina
IBAN číslo účtu: SK86 5600 0000 0031 6649 3021
Kontakt: 041/4229221, urad@hornyvadicov.sk
(ďalej obec)
2. Barbora Ivanková
Narodená:
Číslo OP:
trvale bytom: Nesluša
IBAN číslo účtu:
Kontakt:
(ďalej Poskytovateľ)

1.

Obec ako budúci prenajímateľ je vlastníkom nájomného bytového domu, ktorý sa nachádza v Hornom Vadičove, súpisné číslo 651, ktorý je v Správe katastra Kysucké Nové Mesto zapísaný na liste vlastníctva č. 130 pre katastrálne územie Prostredný Vadičov.

2.

Poskytovateľ, ako budúci nájomca sa zaväzuje, že pred uzatvorením nájomnej zmluvy na byt nachádzajúci sa v bytovom dome Horný Vadičov č. 651, na prízemí, číslo bytu 1 poskytne obci finančnú zábezpeku v sume **1 050,42 eur**, slovom tisícpäťdesiat 42/100 eur, v lehote do dvoch dní od podpísania tejto zmluvy na účet obce vedený v Prima banka Slovensko, a. s., číslo účtu v tvare IBAN: **SK86 5600 0000 0031 6649 3021**, variabilný symbol **65101**.

3.

V prípade, že finančná zábezpeka nebude zaplatená na účet obce, uvedený v článku 3., obec Horný Vadičov si vyhradzuje právo odstúpiť od tejto zmluvy a všetky nasledovné právne akty o nájme sa stanú neplatnými dňom takéhoto odstúpenia.

4.

Uzatvorenie nájomnej zmluvy je viazané na zloženie finančnej zábezpeky v plnej výške. Obec sa zaväzuje uzatvoriť s Poskytovateľom zmluvu o nájme bytu **od 01.11.2023**.

5.

1. Finančnú zábezpeku obec použije **pri ukončení nájmu bytu** na úhradu prípadného nedoplatku na dohodnutom nájomnom za byt, poskytnutých plneniach súvisiacich s nájomom bytu (elektrina, vodné, stočné) a iných záväzkoch súvisiacich s nájomom bytu.
2. Finančnú zábezpeku Obec použije **aj počas doby nájmu** pre prípad zavinenej vzniknutej škody na spoločných zariadeniach a častiach bytového domu spôsobenej Poskytovateľom zábezpeky alebo členom jeho domácnosti. Budúci nájomca - poskytovateľ zábezpeky sa zaväzuje doplatiť Obci finančnú zábezpeku **v lehote do 1 mesiaca** od použitia finančnej zábezpeky.
3. Poskytovateľ finančnej zábezpeky dáva Obci výslovný súhlas na jej použitie podľa bodov 1 a 2 tohto článku.

6.

V prípade ukončenia nájomného vzťahu na základe zmluvy o nájme bytu obec vráti Poskytovateľovi finančnú zábezpeku do 10 dní od podpísania zápisnice o odovzdaní bytu a to vo výške 1 050,42 eur, slovom tisícpäťdesiat 42/100 eur, (bez úrokov), pričom sa odpočítajú prípadné nároky uvedené v článku 5 tejto zmluvy. Zvyšných 50,00 eur poskytnutej zábezpeky obec zadrží do termínu najbližšieho vyúčtovania preddavkov za služby spojené s užívaním bytu podľa nájomnej zmluvy, pričom z tejto sumy bude vysporiadaný prípadný nedoplatok nájomcu vyplývajúceho z ročného vyúčtovania a zvyšok tejto sumy bude poukázaný obcou na účet nájomcu, ktorý tento uvedie pri ukončení zmluvného vzťahu a to v lehote do 30 dní od doručenia ročného vyúčtovania.

7.

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to počas doby trvania nájmu predmetného bytu.
2. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy možno vykonať len písomným dodatkom za obojstranného súhlasu oboch zmluvných strán.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovej stránke obce.
5. Zmluva sa vyhotovuje v 2 vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží Poskytovateľ a jedno vyhotovenie obdrží obec.
6. Nájomca svojim podpisom potvrdzuje, že v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dáva prenajímateľovi súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov, nevyhnutných pre uzatvorenie tejto zmluvy.
7. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, táto nebola uzatvorená v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

V Hornom Vadičove, dňa 30.10.2023

V Hornom Vadičove, dňa 30.10.2023

.....
Mgr. Viera Lea Slivková
starostka obce Horný Vadičov

.....
Barbora Ivanková
poskytovateľ